



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Protección al Consumidor

RESOLUCIÓN 2162-2025/SPC-INDECOPI

EXPEDIENTE 2441-2024/CC1

**PROCEDENCIA :** COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR –  
SEDE LIMA SUR N° 1  
**PROCEDIMIENTO :** DE PARTE  
**DENUNCIANTE :** LORENTZ VITA S.R.L.  
**DENUNCIADO :** RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  
**MATERIA :** NULIDAD  
**ACTIVIDAD :** SEGUROS GENERALES

**SUMILLA:** *Se declara la nulidad de las Resoluciones 1 y 2, mediante las cuales se formuló un requerimiento de subsanación y declaró inadmisibile la denuncia interpuesta por Lorentz Vita S.R.L. contra Rímac Seguros y Reaseguros S.A., respectivamente, al adolecer de una motivación incongruente. En consecuencia, se dispone que se realice una nueva calificación de la denuncia.*

Lima, 10 de julio de 2025

## ANTECEDENTES

1. El 11 de octubre de 2024, Lorentz Vita S.R.L. -en adelante, Lorentz Vita- denunció a Rímac Seguros y Reaseguros S.A.<sup>1</sup> -en adelante, Rímac- por presuntas infracciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor - en adelante, el Código-, señalando que la aseguradora se negó a pagar las prestaciones económicas de USD 34 720,00 y USD 20 000,00, por daños materiales y personales, respectivamente, correspondientes a las coberturas de la Póliza de Seguro Vehicular 2101-1102162 contratada por el señor Hernán Benjamín Vílchez Espinoza -en adelante, el señor Vílchez-, causante del accidente de tránsito ocurrido el 12 de octubre de 2022<sup>2</sup>, donde sufrió la pérdida total de su minivan de marca JAC, modelo Sunray, con placa V8A-968 -en adelante, la minivan- y su conductor, el señor Joel Ysac Quispe Pérez -en adelante, el señor Quispe- sufrió daños personales.
2. Mediante Resolución 1 del 27 de diciembre de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1 -en adelante, la Secretaría Técnica de la Comisión- requirió a Lorentz Vita que, en el plazo máximo de 2 días hábiles de notificada con la resolución, presente documentación para subsanar su denuncia, bajo apercibimiento de tenerla por

<sup>1</sup> Sin precisar una ubicación exacta de un establecimiento de la denunciada que estuviera asociado con los hechos denunciados.

<sup>2</sup> En la carretera Panamericana Sur km 808.800, sector Chita, distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná, departamento de Arequipa.



no presentada y declararla inadmisibile. El 7 de enero de 2025, Lorentz Vita atendió el requerimiento en cuestión.

3. A través de la Resolución 2 del 9 de enero de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró inadmisibile la denuncia presentada por Lorentz Vita. Esta decisión fue apelada por la citada administrada el 21 de enero de ese año, cuestionando la motivación del acto, agregando que, remitió las 8 declaraciones juradas mensuales que presentó en el 2023, toda vez que no pudo presentar el resto debido al accidente.

## ANÁLISIS

### Sobre la validez de las Resoluciones 1 y 2

4. El artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS -en adelante, TUO de la LPAG- establece que uno de los vicios del acto administrativo que causa su nulidad de pleno de derecho es la omisión o defecto de sus requisitos de validez, entre los cuales se encuentra el que se respete el procedimiento regular previsto para su generación<sup>3</sup>, esto es, que se respete el Principio del Debido Procedimiento, que garantiza el derecho de los administrados a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho<sup>4</sup>. Por su parte, el Principio de Congruencia se sustenta en el deber de la Administración de emitir un pronunciamiento respecto de todos los planteamientos formulados por los administrados, sea para acogerlos o desestimarlos.
5. El numeral 5 del artículo 136° del TUO de la LPAG establece que, si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido

<sup>3</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos.**- Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...)

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformed mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

<sup>4</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.** 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

**1.2. Principio del Debido Procedimiento.**- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.



por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente<sup>5</sup>.

6. Por su parte, el artículo 24° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi establece que la Secretaría Técnica puede notificar al interesado para que subsane omisiones a la solicitud presentada y, en caso de no producirse tal subsanación, rechazar definitivamente la solicitud. Asimismo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12° de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva que regula los Procedimientos en Materia de Protección al Consumidor -en adelante, la Directiva-, en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos de la denuncia, se otorgará un plazo improrrogable de 2 días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de declararse inadmisibles<sup>6</sup>.
7. En su apelación, Lorentz Vita señaló que, la calificación de su denuncia fue errónea, al referirse a una persona y póliza de seguros ajenos a su denuncia, lo cual evidenciaba una indebida motivación.
8. De la revisión de la Resolución 1, se advierte que, aun cuando era correcto que la Secretaría Técnica de la Comisión requiriese a Lorentz Vita los documentos que sustentarían sus ingresos durante el 2023 -a fin de evaluar su condición de consumidora-, dicho órgano instructor no realizó una evaluación adecuada de la denuncia, calificándola erróneamente al: a) Considerar que el seguro materia de controversia fue contratado por Lorentz Vita; y, b) Consignar como sustento del requerimiento, en la parte resolutive, los datos de una persona y un seguro que no fueron mencionados por la apelante. Esto se evidencia en el siguiente cuadro:

<sup>5</sup> Asimismo, el numeral 4 del artículo 136° del TUO de la LPAG dispone que, transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considerará como no presentada la solicitud o formulario y se devolverá la misma con sus recaudos cuando la persona solicitante se acerque a reclamarlos, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que se hubiesen abonado.

<sup>6</sup> **DIRECTIVA 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 12°.- Calificación de la denuncia.** 12.1. Recibida la denuncia, el órgano competente debe verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11 de la presente Directiva. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de ellos, deberá emitir el acto administrativo correspondiente a través del cual se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para la subsanación de la denuncia, bajo apercibimiento de declararla inadmisibles. Para emitir el citado acto, el Órgano Resolutivo contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contado a partir de la recepción de la denuncia. (...)



| Contenido de la denuncia <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contenido de la Resolución 1 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“...se suscitó el accidente de tránsito con daños materiales y personales, entre la UTI de placa V8A-968... conducido por la persona de JOEL YSAC QUISPE PÉREZ (tercero civil afectado) ... investido por el vehículo del carril contrario... conducido por la persona de HERNAN BENJAMIN VILCHEZ ESPINOZA (TITULAR DEL SEGURO) cuando se dirigía de Ocoña hacia Camaná, el cual tiene póliza de cobertura al vehículo con placa de rodaje AXQ-935 en las siguientes sumas:</p> <p>...</p> <p>V. MEDIOS PROBATORIOS.</p> <p>1. Póliza Vehicular Cayma-Arequipa Nro. 2101-1102162. ACREDITA... que el contratante es Hernan Benjamin Vilchez Espinoza y que el vehículo asegurado es la Camioneta marca HILUX 2018, de placa AXQ-935...” (sic)</p> | <p>“(vi) que, de la revisión del escrito de denuncia, se ha verificado que Lorentz Vita S.R.L. sería la titular del seguro materia de denuncia, la cual es una persona jurídica; de manera que corresponde requerir la presentación de las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) correspondiente al año anterior a la interposición de la denuncia (2023), a fin de que acredite su condición de microempresa.</p> <p>...</p> <p>SE HA RESUELTO:</p> <p>PRIMERO: requerir a Lorentz Vita S.R.L. que, ... cumpla con presentar las declaraciones juradas mensuales..., toda vez que el titular del Seguro de Desgravamen Crédito Negocio Activo Fijo – Póliza N° 24260, el señor Serman De la Cruz Flores en vida fue una persona jurídica con negocio...” (sic)</p> |

9. Asimismo, estos errores fueron replicados en la Resolución 2<sup>9</sup>, acto con el cual declaró inadmisibile la denuncia presentada por Lorentz Vita, al estimar que no había absuelto íntegramente el requerimiento de subsanación por remitir -el 7 de enero de 2025- sólo una parte de la información solicitada, esto es, las declaraciones de los primeros 8 periodos mensuales de 2023.
10. Adicionalmente, dicho órgano omitió considerar que, según los hechos narrados por Lorentz Vita, la denuncia también estaba orientada a tutelar el interés del señor Quispe -quien a su vez era el gerente general de la citada empresa<sup>10</sup>-, al solicitarse el pago de la indemnización respectiva por los daños personales sufridos por este como conductor de la minivan afectada por el

<sup>7</sup> Ver fojas 4, 5 y 9 del Expediente.

<sup>8</sup> Ver fojas 128 y 129 del Expediente.

<sup>9</sup> Ver fundamentos 2, 11 y 15 de la Resolución 2. A fojas 133 y 134 del Expediente.

<sup>10</sup> Ver Certificado de vigencia de poder a foja 13 del Expediente.



sinistro; por lo que, este también debía ser considerado como denunciante, aun cuando en el escrito de denuncia no se le haya identificado de tal modo, tomando en cuenta el deber de encauzamiento de la Autoridad Administrativa previsto en el numeral 3 del artículo 86° del TUO de la LPAG<sup>11</sup>.

11. Lo anteriormente expuesto evidencia que la Secretaría Técnica de la Comisión calificó incorrectamente el escrito de denuncia presentado por Lorentz Vita. Así, al haberse incurrido en una motivación incongruente, corresponde declarar la nulidad de las Resoluciones 1 y 2, que formuló un requerimiento de subsanación y declaró inadmisibles las denuncias interpuestas contra Rímac por presuntas infracciones del Código, respectivamente. En consecuencia, se dispone que, a la brevedad<sup>12</sup>, el citado órgano realice una nueva calificación de la denuncia, previa subsanación de los vicios advertidos<sup>13</sup>.
12. Finalmente, corresponde efectuar un llamado de atención a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1 por el defecto advertido en el presente procedimiento, exhortándola a guardar mayor cuidado en el estudio y análisis de los expedientes a su cargo.

## RESUELVE:

**PRIMERO:** Declarar la nulidad de las Resoluciones 1 del 27 de diciembre de 2024 y 2 del 9 de enero de 2025, emitidas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, mediante las cuales se formuló un requerimiento de subsanación y declaró inadmisibles las denuncias interpuestas por Lorentz Vita S.R.L. contra Rímac Seguros y Reaseguros S.A., respectivamente, toda vez que su motivación no fue congruente con la denuncia.

**SEGUNDO:** Disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, a la brevedad, realice una nueva calificación de la denuncia, subsanando previamente los vicios detectados.

<sup>11</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 86°.- Deberes de las autoridades en los procedimientos.** Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: (...)

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.

<sup>12</sup> Para tal efecto, la Secretaría Técnica de la Comisión deberá esforzarse a fin de evitar incurrir en dilaciones injustificadas de manera que los administrados que son parte en el presente procedimiento obtengan una decisión sobre el caso en un tiempo razonable, conforme a los Principios del Debido Procedimiento y de Celeridad contemplados en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

<sup>13</sup> Como correlato de lo decidido, carece de objeto pronunciarse sobre los demás alegatos relativos a la subsanación de la denuncia, expuestos en la apelación; sin perjuicio de que la Secretaría Técnica de la Comisión deba considerarlos al efectuar una nueva calificación.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Protección al Consumidor

RESOLUCIÓN 2162-2025/SPC-INDECOPI

EXPEDIENTE 2441-2024/CC1

**TERCERO:** Efectuar un llamado de atención a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, exhortándola a guardar mayor cuidado en el estudio y análisis de los expedientes a su cargo.

**Con la intervención de los señores vocales Hernando Montoya Alberti, Camilo Nicanor Carrillo Gómez, Julio Baltazar Durand Carrión, Claudia Antoinette Mansen Arrieta y Gianmarco Paz Mendoza.**



Firmado digitalmente por MONTOYA  
ALBERTI Hernando FAU  
20133840533 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15.07.2025 10:49:54 -05:00

**HERNANDO MONTOYA ALBERTI**  
**Presidente**